medesime regole valide per le imprese residenti che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo.

E, pertanto, l'istante ritiene di dover adottare il seguente comportamento.

Nel caso in esame, la società istante ritiene ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 198 a 206, i costi sostenuti da BETA S.r.l. per le attività direttamente svolte con proprio personale e direttamente connesse alla sperimentazione, studio e sviluppo nel settore della .... La società istante ritiene ciò poiché tali attività risultano collegate alla risoluzione di incertezze scientifiche e tecnologiche e sono svolte su territorio italiano con know how italiano e non commissionate a soggetti terzi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si rappresenta che la presente risposta non costituisce implicito riconoscimento dell'ammissibilità al credito d'imposta ricerca e sviluppo delle attività svolte dalla società istante e da questa asseritamente considerate di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini di detta disciplina.

L'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come sostituito dall'articolo 1, comma 35, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 1, riconosce un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019».

In relazione alla ricerca commissionata, con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, la scrivente ha chiarito che «*La misura agevolativa in esame, infatti, è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l'attività svolta.*